

עין משפט
נר מצוה

לא א מיר פֿינן מהל' מריה הל' י סמנ עשן פס טויער ח"מ סי' רכ סעיף טז:

רבינו גרשום

ראי. מוקמת לפלוגתיהו בשדה ואילן אמאי מחליף הא מנפיייהו קאתי: אלא אי איתמר הכי איתמר מחלוקת בבור ושובך דת"ק סבר אין מועלין וכדמפרש לפלוגתיהו לקמן. והשתא קא שיל תלמודא בריקנין פליגי דת"ק סבר [אין] מועלין ור"א סבר (אין) מועלין: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ומשי"ה לא הקדישין ואין מועלין: ור"א סבר לה כר"מ. (ו) במים הבאים מאמת המים דרך חצירו בבור או שפשה כל חצירו במדרון דודאי ירדו מי גשמי החצר לבור. וכן יונים נמי דאתי דרך שאר שובכין לשובך זה של דהני כגון פירות דקל דודאי אזיל ומקני לשם הקדש ומשי"ה מועלין: כגון דאקדיש בור סתם. ולנא אמר בור זה עם מימיו אני מקדיש ור"א בר"ש סבר לה כאבדה דאמר בסוף פירקין דלעיל המקדיש את השדה לא הקדיש אלא אמר בור זה עם מימיו מקדיש. והני כגון פירות חרוב המורכב וסדן שקמה משום דהמקדיש בעין רעה מקדיש: מה דין הדיוט. אי זבין ליה בור סתם מצי למימר בירא זביני לך מיא לא זביני לך: אף דין גבוה נמי. הואיל דהוו מים בבור ולא פירש מצי למימר בירא אקדישית מיא לא אקדישית. משי"ה מחליף דאין מועלין ורבנן סברי דמועלין: ומקשי' וכי דין הדיוט. אם מכר הבור לא מכר מימיו והאנן תנן וכו': יחידאה הוא. ולא הוי עיקר כוונתה:

(א) נראה דחסר כאן וז"ל דק"ל דלמס מקנה דבר שז"ל לפיכך מועלין בכן.

עמ:

וְאִי בַשְּׂדֵה וְאִילָן אִמָּאִי מוֹחֲלִיף. הא כ"ע מודו דמכר אילן מכר פירותיו^א דצבור ושובך ודלי הויא פלוגתא אס מכר מה שצמחו כדאמר לקמן^ב: **אֲבָל בַּשְּׂדֵה וְאִילָן ד"ה מוֹעֲלִין בו ובמה שבתוכו**. הוה מצי למימר ד"ה מועלין צו ולא צמה שצמחו למ"ד אין

מעילה בגידולין^ג ומיהו הא לא מצי למימר דצין צוה צין צוה פליגי צבור ושובך ושדה ואילן צהקדישן ריקנין^ו ונממלאו לפי מה שמפרש ר"י צסמונן דאין צידו להקדיש דבר שלא צא לעולם אס לא שזוכה צהן תחלה ומיהו הוה מצי למימר דפליגי אס יקדשו פירות האילן והשדה אס יצואו לרשותו אצל לא ניחא ליה למימר דפליגי אלא צבור ושובך דוקא דומיא דסיפא: **אִיִּמְוֹר** דשמעינן צ"ה **דַּרְבִּי מַאִיר** כגון פירות דקף ב'ו'. תימה מהיכא שמעינן לר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא צא לעולם היינו מדתנא האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאשתחרר כ'ו' דאמר ר"מ מקודשת כדאמר צהאשה רצה דמי יודע דישחררנו רצו ומפרש רבינו שמואל דמייירי שצבטיחו רצו לשחררו כדאמר צס"פ ארצעה אחין (שם דף לה.) דשמעה מצי מרה וריצ"ן מפרש דכל הנהו עבידי דאתו כגון חזיו עבד וחזיו צן חורין ושפחה נמי חזיה שפחה וחזיה צת חורין ונהגו צה מנהג הפקר שטיפין את רצה לעשותה צת חורין כדאמר"י צבצב

על יצמתו (שם דף סו.) ולאחר שימות צעליך ואחמתוך בגוססין^י ושיחלוץ לך ימתוך דמרות חליצה קודמת למרות יצום א"י צחוללת ולא מתייצמת וקשה דאמר צפ' אע"פ (כמוצות דף נח:) המותר ר"מ אומר הקדש ומפרש צגמ' דקדוש לאחר מיתה קאמר דאמר ר"מ מקדיש דבר שלא צא לעולם אע"ג דלא עביד דאתו שמתות היא קודם הצעל ולא אפשר לאוקומי בגוססת שרהי עושה מלאכה כדתנן הרי זו עושה ואוכלת וי"ל צחולה חקנה^י וה"ר אליעזר מפלרי"א אומר דכיון שהגוף צעולם אלא שאינו ראוי לקנין כמו כל הקך חשוב כמו עבידי דאתו^י ומותר דקדוש אע"פ שאינו צעולם ולא עביד דאתי שמתות האשה קודם מ"מ כיון שהמותר מיהו עביד דאתי חשוב הוא כאילו צעולם כבר ואס היה צעולם לא הוי צעינן שיהא זה עביד דאתי שמתות היא לפני הצעל וא"ת והא דפריך הכא מי יימר דאתו הא לא צעינן דעביד דאתו דצבר שיטנו צעולם והמים הן צעולם וי"ל הא לא חשיב צעולם כיון דליתנהו קמן^י עוד י"ל דפירות דקל וכולהו דליכא צהו אלא מי יימר אחד חשיב עביד דאתו וצפרק המפקיד (צ"מ דף לג:) ושם) לא חשיב כפל עביד דאתי משום דליכא טובא מי יימר כדאמר התם מי יימר דמיגנצא ואח"ל דמיגנצא מי יימר דמשתכח גנצא ואח"ל דמשתכח גנצא דלמא מודה ומיפטר אצל קשה מהך דהכא אע"ג דליכא אלא חד מי יימר לא חשיב ליוני שובך ולמי הבור עבידי דאתו^י ומיהו צלאו הכי קשיא לר"י אמאי לא חשיב להו עבידי דאתו כמו פירות דקל שהרי אורחא דמילתא הוא שמתמלא שובך יוניס וכן הבור מתמלא מים כשהגשמים יורדין שלא היו שותים בכל א"י אלא מי גשמים ועוד קשה דמשמע אי הוו עבידי דאתו הוה ניחא ליה אכתי תקשי ליה היאך המים והיונים קדושים אפי' אדם מקדיש דבר שלא צא לעולם שהרי מנח חזרו של הקדש אינס קדושים דאין חזר להקדש כדפרישית לעיל ומנח מה שמקדיש נמי איין

קדושים דהיאך יכול להקדיש דבר שלעולם לא יצא צרשותו ולא יזכה צו לעולם^ט וגראה לר"י דה"פ מי יימר דאתו לרשותו שיזכה צהן דודאי לא יצואו לעולם לרשותו ואמאי מועלין צמה שצמכון והלא אין כח צידו להקדישן כיון שלא צאו לרשותו ומשני צצאין דרך חזרו לצור ודרך שצוכו לשובך שזוכה צהן תחלה לפיכך יש כח צידו להקדישן ורשב"א פירש דאי עבידי דאתו ניחא דמצי להקדישן דמצינו לפרש כגון שהקדיש צור ושובך על מנת שיש לו כח צבור ושובך לזכות צמים וציונים לצורך הקדש: **וַיְיָוִנִים** הבאים דרך שובכו לשובך. תימה לרשב"א דאיך יכול להקדישן הקדש גמור שימעלו צהן והלא אינו זוכה צהן זוכיה גמורה דקו"ל^ט צהנצוקין (גיטין דף נט) דאין צהן גזל אלא מפני דרכי שלום ואומר רבינו יצחק דצצניס ואפירוהיס וזכין מן המורה: **וְרַבִּי אֱלִעֶזֶר סִבֵּר בַּר־מִימָל דַּאִמֵּר אֲדָרָם** מקנה דבר **שֵׁאֵל בַּא** לְעוֹרָם. תימא דלא חשיב רצי אליעזר צצבי שמעון צפ' האומר צקדושין (דף סג:) ושם) דאמר אציי ר"א צן יעקב ור"מ ורצי כולו סצירא להו אדם מקנה דשלצ"ל ופריך נמי התם וליחשוב נמי רצי יהודה הנשיא ור"ע ומשני להו וגראה שהיה רצו של רצי אליעזר מנהגו פריך מרצי יהודה הנשיא משום דהזכר צאותה צרייתא גופא שזוכר ר"מ ומרצי עקיבא פריך משום שהיה רצו של רצי אליעזר צן יעקב ומסתמא ר' אליעזר צן יעקב מר"ע רצו שמיעא ליה דאמר ציצמות (דף צג.) רצי כר"מ ור"מ כרצי אליעזר [צ"ן] ור"א [צ"ן] כר"ע:

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא

ואי צשדה ואילן. פליגי לעיל גצי הקדישן ריקנין וה"ה צסיפא אמאי מחליף כ"ש הכא דמועלין צמה שצמכון דליכא מרמי גידולי הקדש וגם הקדיש הכל ציחד דלא גרע ממוכר (י) אלא אי צבור ושובך מוקמת לה איכא לפרושי טעם מחלוקתן צמלאין וריקנין כדמפרש לקמן אצל צשדה ואילן ליכא למיתצ

טעמא אמאי מחליף: ה"ג אלא **אמר רצה מחלוקס צו**. מחלוקת דמלאין וריקנין צצור ושובך כדמפרש ואזיל אצל צשדה ואילן צין מלאין צין ריקנין דצרי הכל מועלין צהן וצמה שצמכון כרצי יוסי דנימוקן עמו: **פלוגסא דר"מ ורצנן**. גצי האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ^ו) שאתגיייר ע"מ^ו) שמתגיייר כ'ו' צהרצה מקומות: **אימור דשמעס ליה לר"מ כגון פירות דקל** שהמוכר פירות דקל לחצירו אע"פ שעדיין לא צאו לעולם אינו יכול לחזור צו מציבואו לעולם דהא ודאי עצידי דאתו דומיא דע"מ שאתגיייר דדעתיה לאיגיורי וכי האי גוונא נמי מפרשינן לע"מ שאשתחרר ע"מ ששתחררי כ'ו' שהצטיחו רצו לשחררו. ומיהו ר"מ לא איירי צפירות דקל אלא רצ הונא דקאי כוותיה צמסכת יצצמות צפ' האשה רצה (דף צג.) דלמר רצ נחמן צר יצחק רצ הונא כרצ ורצ כרצי ינאי ורצי ינאי כרצי חייא ורצי חייא כר"מ וכולהו סצירא להו אדם מקנה דבר שלא צא לעולם רצ הונא מאי היא דאיממר המוכר פירות

דקל לחצירו אמר רצ הונא עד שלא צאו לעולם יכול לחזור צו משצמו לעולם אינו יכול לחזור צו: **הני מי יימר דאסו**. אס לא יציא מים וישפון לתוך הבור או יציא יונים לשובך: **הבאים דרך חצירו**. שהצור עשוי צמקום מדרין דממילא אתו לצור: **דרך שצוכו**. הסמוך לזה דודאי עצידי דאתו יונים הנולדים לשובך ריקן זה. דוקא שצוכו אצל שובך של אחריס יכולין הן לעכב שלא יצואו לכאן (י) ונלא דמי לפירות (דקל) צשס רצינו זקני מ"כ: **סצר לה כצצופ**. צשיליה המוכר את הצית (נעיל עא.) דלמר המקדיש את השדה לא הקדיש אלא חרוב המורכב כ'ו' ומפרשי צגמ' (נעיל צצג:) דסצירא (י) צעין רעה מקדיש דדנין דין גבוה מדין הדיוט ולא והלכך כי היכי דהדיוט המוכר צור סתם לא מכר את מימיו כדמפ' צסמוך ודלא כמתני' דלמר מכר צור מכר מימיו אף דין גבוה כ'ו' ומיהו היכא דאין צו מים צשעת הקדש קדשי המים הצאין לאחר מכאן דאדם מקנה דבר שלא צא לעולם ודעתו היה להקדישן דצצבר שלא זכה צו עדיין ליכא למימר עין רעה אצל כשהצור מלא מים והמים והצור שלו הן והוא הקדיש הצור איכא למימר דהמים שייר לעצמו ורצנן דפליגי עליה סצירא להו דצעין יפה מקדיש אי נמי סצירא להו כרצי נתן דלמר מכר צור מכר מימיו ולא גרע הקדש מהדיוט: **מתני' יחידאה בוא**. רצי נתן קאמר לה אצל רצנן פליגי עליה. מיהו הלכתא כמתני' כדאמר ציצמות (דף מצ:) דסתם צמתני' ומחלוקת צצרייתא הלכה כסתם דמתני' ואע"ג דקאמר יחידאה היא לאו למימר דלא סצירא לן כוותיה אלא לאשמועינן דרצי אלעזר צצבי שמעון סצירא ליה כרצנן אצל כשאמורא אומר דבר מדעתו לפסוק הלכתא הימר או איסור או דין ומקשי ליה מממתני' ומשני יחידאה היא לא סצירא לן כי ההיא משנה דאאמורא סמכין וכתמ"ד האמורא לית הלכתא כמתני' דמי: מתני'

דודאי לא יצואו לעולם לרשותו ואמאי מועלין צמה שצמכון והלא אין כח צידו להקדישן כיון שלא צאו לרשותו ומשני צצאין דרך חזרו לצור ודרך שהקדיש צור ושובך על מנת שיש לו כח צבור ושובך לזכות צמים וציונים לצורך הקדש: **וַיְיָוִנִים** הבאים דרך שובכו לשובך. תימה לרשב"א דאיך יכול להקדישן הקדש גמור שימעלו צהן והלא אינו זוכה צהן זוכיה גמורה דקו"ל^ט צהנצוקין (גיטין דף נט) דאין צהן גזל אלא מפני דרכי שלום ואומר רבינו יצחק דצצניס ואפירוהיס וזכין מן המורה: **וְרַבִּי אֱלִעֶזֶר סִבֵּר בַּר־מִימָל דַּאִמֵּר אֲדָרָם** מקנה דבר **שֵׁאֵל בַּא** לְעוֹרָם. תימא דלא חשיב רצי אליעזר צצבי שמעון צפ' האומר צקדושין (דף סג:) ושם) דאמר אציי ר"א צן יעקב ור"מ ורצי כולו סצירא להו אדם מקנה דשלצ"ל ופריך נמי התם וליחשוב נמי רצי יהודה הנשיא ור"ע ומשני להו וגראה שהיה רצו של רצי אליעזר מנהגו פריך מרצי יהודה הנשיא משום שהיה רצו של רצי אליעזר צן יעקב ומסתמא ר' אליעזר צן יעקב מר"ע רצו שמיעא ליה דאמר ציצמות (דף צג.) רצי כר"מ ור"מ כרצי אליעזר [צ"ן] ור"א [צ"ן] כר"ע:

הא

מסורת הש"ס

(א) וינמות ג. קדושין ס: עמ: גיטין יג: מצ: צ"מ טז: ג: לקמן קס: קלא. קמא: קמא. (ג) רשיל מ"ו, (ד) נעיל עמא. (ד) וז"ל לאחר רש"ש, (ה) וז"ל צ"מ קבא.

הגהות הב"ח

(א) גמ' מצי אמר ליה צורא: (ב) רשב"ם ד"ה ואי צשדה כ'ו' דלא גרע ממוכר אבל אי צצור: (ג) רשיל מ"ו, (ד) נעיל עמא. (ד) וז"ל לאחר רש"ש, (ה) וז"ל צ"מ קבא.

מוסף רש"י

מכר בור. של מים מסומן (נעיל עמ.).

מוסף תוספות

א. וכו'ש' הקדישן. רבינו יונה. ב. [דן]טעמא דר"א בר"ש, דקסבר מכר בור דלא מכר את מימיו וה"ה להקדיש שס. ג. אלא רבה סבא דנפשיה קאמר, דסבר לה כר' יוסי, ומוקי לה בבבלי. רמב"ן. ועי"ש. ד. דרוב גוססין למיתה (גיטין כח.) רבינו יונה. ה. ועביד מלאכה, דמותר יחידהו עביד דאתי. רמב"ן. ו. דתרי גונוי איכא ברשב"בלי חד מנייניהו שביבלי כלל, ואחזי שהוא בעולם אבל אינו ראוי להיות מקנה כאילו לא בא לעולם כלל, ובאותו שלב"ל כלל ס"ל לר"מ דאלא מיקני אלא היכא דעבידי דאתו כגון פירות דקל אבל שאינו ראוי להיות נקנה מעבשיו, כאילו לא בא לעולם, ס"ל לר"מ דהיכא שהקנהו לאחר שיהא ראוי, קנוי ליה אע"ג דלא עביד דאתי. סידור הירן צ"מ לג: ד. דכל שהוא ברשות אדם מסוים ראוי הוא לפייסו וחשיב כאילו עביד דאתי משא"כ באלו שאינם ברשות אדם כאילו אינם בעולם דמי כי המים שבעבים מי יביאם לידו וכן היונים הפורחים באויר. ריטב"א. ו. עין במצ"ן מה שמתקן. ח. שהרי כיון שהקדיש הבור והשובך, כשיבאו שם המים והיונים, אינו זוכה בהם דהא לאו חצור הם. רבינו יונה.